

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 공사업체 선정 시 등록 여부 미확인

소 관 부 서 대전충남지역본부

조 치 부 서 대전충남지역본부

내 용

1. 업무개요

대전충남지역본부는 국민들이 에너지절약, 신재생에너지의 중요성 등을 체험할 수 있도록 청사 내 홍보관인 미래에너지움을 운영 및 관리하고 있으며, 「직제규정 시행내규」 [별표 4] 세부업무분장에 따라 지역본부 청사·홍보관 관리 및 운영 및 재난·안전 관리 및 관련 업무 지원을 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 제1항에 따르면 계약담당자는 계약 입찰 시 다른 법령에 의하여 허가·인가·면허·등록 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허 등을 보유한 자로 하여금 입찰에 참가하게 하여야 한다고 규정하고 있다. 따라서 계약담당자는 계약 추진 시 해당 계약 수행에 허가·인가·면허·등록 등의 필요 여부를 사전 점검하여 법령을 미준수하는 일이 없도록 하여야 한다.

이와 관련하여 「건설산업기본법」 제9조에 따라 건설업을 하려는 자는 같은 법 시행령 제8조 제1항 각 호¹⁾에서 정하는 경미한 건설공사를 제외하고는 국토교

1) 제8조(경미한 건설공사등) ①법 제9조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 건설공사”란 다음 각 호의

통부장관에게 등록하여야 한다. 따라서 계약 담당자는 경미한 공사에 해당되지 않는 건설공사를 실시하는 경우 건설업으로 등록한 자와 계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사대상 기간(2022. 7. 16. ~ 2025. 8. 31.) 동안 대전충남지역본부의 공사계약 내역을 확인한 결과, ■■■■년 ■월에 「건설산업기본법」 시행령에 따른 경미한 공사가 아닌 건설공사에 해당되는 옥상 바닥 도장·방수 공사를 실시하면서 건설업으로 등록하지 않은 계약상대자와 계약을 체결한 사례가 [표]와 같이 확인되었다. 해당 공사는 옥상 바닥 누수 차단을 위하여 옥상바닥에 방수 및 도장을 실시한 공사로 「건설산업기본법」 시행령 제7조에 따른 전문공사 중 도장·습식·방수·석공사에 해당된다.

[표] 건설업으로 등록되지 않은 업체와 계약을 체결한 내역

계약번호	계약명	계약체결일	계약상대자	계약금액(원)
(가제 생략)				

자료 : ERP(계약시스템) 자료 재구성

미등록 업체와 건설공사를 진행할 경우, 법령 위반 뿐 아니라 공사가 부실

어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

- 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 1건 공사의 공사예정금액[동일한 공사를 2이상의 계약으로 분할하여 발주하는 경우에는 각각의 공사예정금액을 합산한 금액으로 하고, 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다)가 재료를 제공하는 경우에는 그 재료의 시장가격 및 운임을 포함한 금액으로 하며, 이하 “공사예정금액”이라 한다]이 5천만원 미만인 건설공사
- 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원미만인 건설공사. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 제외한다.
 - 가스시설공사
 - 삭제 <1998. 12. 31.>
 - 철강구조물공사
 - 삭도설치공사
 - 승강기설치공사
 - 철도·궤도공사
 - 난방공사
- 조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다)

하게 이루어질 가능성이 있으며 하자 등 피해 발생시 법적으로 보호받기가 어려울 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

관계부서 의견 대전충남지역본부는 별도 의견을 제시하지 않았으며, 감사결과를 받아들이면서 향후 유사사례가 재발되지 않도록 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 대전충남지역본부장은 향후 공사 계약 추진시 관련 법령에 따라 등록된 업체가 선정될 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)